ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
លេខ.....៥២៤.....អ.ស.ហ.ញ

ប្រកាស
ស្តីពី
លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង

អគារ១៦៨F ផ្លូវលេខ ៥៩៨ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
#168F, Street 598, Sangkat Chrang Chamres 1, Khan Russei Keo, Phnom Penh, Cambodia
ទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៧០០
Phone: (+855) 23 999 700

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- យោងតាមការចាំបាច់របស់និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

សម្រេច

ជំពូកទី១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ ..

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីក្នុងការផ្តល់និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណនិងវិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២ ..

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះគ្រប់សកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងទូទៅនិងអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើកលែងតែសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិដោយឡែក។

ប្រការ៣ ..

វាក្យសព្ទដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រកាសនេះ មាននិយមន័យដូចតទៅ៖

- **ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស
- **ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ** សំដៅដល់នីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតដែលប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងដើម្បីធានាហានិភ័យលើទ្រព្យសម្បត្តិ ភារៈទទួលខុសត្រូវ និងសុខភាព
- **ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត** សំដៅដល់នីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតដែលប្រកបអាជីវកម្មធានា-រ៉ាប់រង ដើម្បីធានាទៅលើការស្លាប់ឬការរស់រានមានជីវិត ដោយអាចរួមបញ្ចូលការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬជំងឺទូទៅ
- **សាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស** សំដៅដល់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេសដែលបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសដទៃហើយមានទីតាំងធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ-កម្ពុជា។ សាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស គឺជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដើម ហើយពុំមាននីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីក្រុមហ៊ុនដើមឡើយ

- **សាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុក** សំដៅដល់សាខាអាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុនធានា-រ៉ាប់រងដែលទទួលអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- **នីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត** សំដៅដល់នីតិបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណា-ចក្រកម្ពុជា
- **អគ្គនាយក** សំដៅដល់បុគ្គលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតក្នុងកម្រិតប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
- **បុគ្គលស្នើសុំ** សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស
- **ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត** សំដៅដល់ទ្រង់ទ្រាយមួយនៃក្រុមហ៊ុនមូលធនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ។

ជំពូកទី២
ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច

ប្រការ៤ ..

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ថា "**ន.ធ.ក.**" មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់និងបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុក ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំពូកទី៣
លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធី
នៃការផ្តល់ និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង

ផ្នែកទី១
ការផ្តល់ និងការបន្តអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៥ ..

បុគ្គលដែលមានបំណងប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមក **ន.ធ.ក.** ដោយបំពេញលក្ខខណ្ឌគោលដូចខាងក្រោម៖

- ជានីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត
- ជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

- មានសមាសភាពភាគទុនិកយ៉ាងតិច ២ (ពីរ) រូប ចំពោះសមាសភាពភាគទុនិកដែលជារូបវន្ត-បុគ្គលទាំងអស់
- មានដើមទុនអប្បបរមាជាប្រាក់រៀល ដែលអត្រាសមមូលនឹង ៥ ០០០ ០០០ (ប្រាំលាន) អេសឌីអ័រ តាមអត្រាពេលចេញអាជ្ញាបណ្ណ
- មានប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មចំនួនស្មើនឹង ១០ (ដប់) ភាគរយនៃដើមទុនអប្បបរមា
- មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៦ ..

ជាដំណាក់កាលដំបូង មុននឹងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ បុគ្គលត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- ឯកសារអំពីការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- ផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ
- សេចក្តីព្រាងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដែលនឹងបង្កើត
- ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ភាគទុនិក៖
    - សម្រាប់ភាគទុនិកជារូបវន្តបុគ្គល ត្រូវផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណ
    - សម្រាប់ភាគទុនិកជានីតិបុគ្គល ត្រូវផ្តល់ឯកសារគតិយុត្តអំពីអាជីវកម្ម និងអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាល
- ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនិងគុណវឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអភិបាល រួមមាន លិខិតឆ្លងដែនឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ ឬវិញ្ញាបនបត្រជំនាញ
- ឯកសារបញ្ជាក់នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុនបម្រុងទុក នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្នុងករណីជាបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវផ្តល់ឯកសារបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖
    - លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសដើមក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី

- សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម អនុញ្ញាតឱ្យប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាច្បាប់ថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី
- លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសដើមឱ្យប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាច្បាប់ថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី
- ឯកសារអំពីប្រវត្តិសង្ខេប និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម សម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ដោយមានការវាយតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារចាត់ថ្នាក់ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ (ប្រសិនបើមាន)
- របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយរបស់និយ័តករនៃប្រទេសដើម ជាច្បាប់ថតចម្លង (ប្រសិនបើមាន)។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ធ.ច.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ឬបដិសេធលើសំណើសុំ ក្នុងរយៈពេល ៦០ (ហុកសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។ **ធ.ច.ក.** ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍នេះ ជូនបុគ្គលស្នើសុំ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបន្តនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតតាមការចាំបាច់។

ប្រការ៧ ..

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស និងបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស ដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- សាលាកប័ត្រព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន ដែលបានបំពេញ និងចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

- លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុ-ជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- លក្ខន្តិក: និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាក្រុមហ៊ុនមហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសភាពគណៈគ្រប់គ្រង ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនស្តីពីការវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង (Underwriting Policy) សម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនស្តីពីការទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រង (Claim Policy) សម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (Risk Management Policy) សម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនស្តីពីអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន (Corporate Governance Policy) សម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនស្តីពីយន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង (Complaint and Dispute Settlement Policy) សម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនស្តីពីគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Accounting and Finance Policy) សម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ (Anti-money Laundering Policy) សម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅធនាគារដែលបញ្ជាក់ចំនួនដើមទុនអប្បបរមាដែលមានចំនួនសមមូលនឹង ៥ 000 000 (ប្រាំលាន) អេសឌីអ័រ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅធនាគារដែលបញ្ជាក់កម្រិតសាធនភាពដែលមានចំនួន ៥០ (ហាសិប) ភាគរយ នៃដើមទុនអប្បបរមា ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន

- ឯកសារបញ្ជាក់ចំនួនប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មដែលមានចំនួន ១០ (ដប់) ភាគរយ នៃដើមទុនអប្បបរមា ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- កិច្ចសន្យាជួលទីតាំង ឬបណ្ណកម្មសិទ្ធិ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយធ្វើនីត្យានុកូលកម្មពីអាជ្ញាធរដែនដី
- ឯកសារថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយក រួមមាន លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបអំពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ ឬវិញ្ញាបនបត្រជំនាញ
- ឯកសារថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង (Appointed Actuary) រួមមានលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបអំពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ ឬវិញ្ញាបនបត្រជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
- លិខិត ឬព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសរបស់អគ្គនាយក និងអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង (Appointed Actuary) ជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឬបដិសេធលើសំណើសុំ ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ៨ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណថ្មីដែលមានសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ មក **ន.ធ.ក.** ឱ្យបានមុនរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ នៃកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- សាលាកប័ត្រព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន ដែលបានបំពេញ និងចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ជាច្បាប់ដើម

- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ប្រការ៩ ..

ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្ម បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ក្រុមហ៊ុននោះត្រូវបានចាត់ទុកថាប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ។

ផ្នែកទី២

ការផ្តល់ និងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុក

ប្រការ១០ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលមានបំណងបង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុក ត្រូវស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុក មក **ន.ធ.ក.**។

ប្រការ១១ ..

ជាដំណាក់កាលដំបូង មុននឹងស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុក ក្រុមហ៊ុនដើមត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី
- ផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់សាខារយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គនាយក និងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ មុខងារ និងតួនាទីរបស់សាខា ចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គនាយក និងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ឬបដិសេធលើសំណើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២៥ (ម្ភៃប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំ

ឯកសារគ្រប់គ្រាន់។ **ន.ឆ.ក.** ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍នេះ ជូនក្រុមហ៊ុនដើម សម្រាប់ការចុះបញ្ជីបង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបន្តនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតតាមការចាំបាច់។

ប្រការ១២ ..

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក និងបានចុះបញ្ជីបង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនដើមត្រូវស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃវិញ្ញាបនបត្រ
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- កិច្ចសន្យាជួលទីតាំង ឬបណ្ណកម្មសិទ្ធិ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយធ្វើនីត្យានុកូលកម្មពីអាជ្ញាធរដែនដី
- ឯកសារចុះបញ្ជីបង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាប្រធានសាខា រួមមាន លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណ និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ ឬវិញ្ញាបនបត្រជំនាញ
- លិខិត ឬព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសរបស់ប្រធានសាខា ជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ឆ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ ឬបដិសេធលើសំណើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ១៣ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុកឱ្យបានមុនរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ នៃកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រ ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល

- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃវិញ្ញាបនបត្រ
- វិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក ជាច្បាប់ដើម
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចអនុញ្ញាតបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ឬបដិសេធលើសំណើសុំ ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ១៤ ..

ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុក បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រ សាខាក្រុមហ៊ុននោះត្រូវបានចាត់ទុកថាប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានវិញ្ញាបនបត្រ។

ផ្នែកទី៣

សុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង

ប្រការ១៥ ..

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស មានសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ អាជ្ញាបណ្ណនេះមិនអាចផ្ទេរ ឬលក់បានឡើយ។

ប្រការ១៦ ..

វិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុក មានសុពលភាព ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ។ វិញ្ញាបនបត្រនេះមិនអាចផ្ទេរ ឬលក់បានឡើយ។

ប្រការ១៧ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុកទាំងឡាយណា ដែលមិនបានចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក្នុងរយៈពេល ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឬវិញ្ញាបនបត្រ អាជ្ញាបណ្ណ ឬវិញ្ញាបនបត្រនឹងត្រូវអស់សុពលភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពី **ន.ធ.ក.**។

ជំពូកទី៤
កម្រៃ និងសោហ៊ុយផ្សេងៗ

ប្រការ១៨ ..

រាល់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ កម្រៃវិញ្ញាបនបត្រ ប្រាក់ផាកពិន័យ និងសោហ៊ុយផ្សេងៗ ត្រូវបង់ចូលគណនីរបស់ **ន.ធ.ក.**។

ផ្នែកទី១
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល

ប្រការ១៩ ..

បុគ្គលស្នើសុំ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ដូចខាងក្រោម៖

- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស ចំនួន ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល
- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស ចំនួន ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល។

ប្រការ២០ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលមានបំណងបង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក ត្រូវបង់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ដូចខាងក្រោម៖

- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក ចំនួន ៥០០ ០០០ (ប្រាំរយពាន់) រៀល
- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក ចំនួន ៥០០ ០០០ (ប្រាំរយពាន់) រៀល
- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក ចំនួន ៥០០ ០០០ (ប្រាំរយពាន់) រៀល។

ប្រការ២១ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបង់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ដូចខាងក្រោម៖

- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណថ្មីដែលមានសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ ចំនួន ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល
- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុកដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រថ្មីដែលមានសុពលភាព ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ចំនួន ៥០០ ០០០ (ប្រាំរយពាន់) រៀល។

ប្រការ២២ ..

កម្រៃសេវារដ្ឋបាលសម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារអនុលោមតាមខ្លឹមសារនៃប្រកាសនេះ មិនត្រូវបានប្រគល់ឱ្យបុគ្គលស្នើសុំវិញឡើយ ទោះបីជាការស្នើសុំត្រូវបដិសេធក៏ដោយ។

ផ្នែកទី២
កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ និងកម្រៃវិញ្ញាបនបត្រ

ប្រការ២៣ ..

កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេសសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង គឺចំនួន ១២០ ០០០ ០០០ (មួយរយម្ភៃលាន) រៀល ។ កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណប្រចាំឆ្នាំ គឺចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ជាប្រចាំឆ្នាំឱ្យបានមុនថ្ងៃទី៧ ខែមករា នៃដើមឆ្នាំប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

ប្រការ២៤ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនតម្រូវឱ្យបង់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងទេ តែត្រូវបង់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណជាប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី៧ ខែមករា នៃដើមឆ្នាំប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ។

ប្រការ២៥ ..

កម្រៃវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុកដែលមានសុពលភាព ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ គឺចំនួន ២៥ ០០០ ០០០ (ម្ភៃប្រាំលាន) រៀល ។

ផ្នែកទី៣

សោហ៊ុយពាក់ព័ន្ធ

ប្រការ២៦ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់ប្រាក់ភាគទាន ០,៥ (សូន្យក្បៀសប្រាំ) ភាគរយ នៃបុព្វលាភដុលជាប្រចាំខែ ចូលគណនីរបស់ **ន.ធ.ក.** ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ នៃខែបន្ទាប់ សម្រាប់ទ្រទ្រង់កិច្ចដំណើរការរបស់ **ន.ធ.ក.**។

ជំពូកទី៥

ទោសប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ២៧ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុកទាំងឡាយណា ដែលមិនអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលវិធានការរដ្ឋបាល ពី **ន.ធ.ក.** ដូចខាងក្រោម៖

- ការព្រមាន
- ការដីកនាំកែតម្រង់
- ការដាក់កំហិតលើអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍
- ការដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍
- ការដាក់កំហិតលើសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២៨ ..

ត្រូវទទួលវិធានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៧ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល ទៅ ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលាន) រៀល ដោយ **ន.ធ.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទាំងឡាយណា ដែលមិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ឱ្យបានមុនរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ នៃកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៨ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ២៩ ..

ត្រូវទទួលវិធានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៧ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ៥ ០០០ ០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ទៅ ២៥ ០០០ ០០០ (ម្ភៃប្រាំលាន) រៀល ដោយ **ន.ធ.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទាំងឡាយណា ដែលមិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក មុនរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ នៃកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៣ នៃប្រកាសនេះ។

ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដងនៃទឹកប្រាក់ផាកពិន័យលើកមុននិង/ឬត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៣០ ..

ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងត្រូវស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណនិង/ឬវិញ្ញាបនបត្រជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណនិង/ឬវិញ្ញាបនបត្រនោះ ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទាំងឡាយណា ដែលមិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណនិង/ឬវិញ្ញាបនបត្រសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងស្រុក បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណនិង/ឬវិញ្ញាបនបត្រ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៩ និងប្រការ១៤ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៣១ ..

ត្រូវទទួលវិធានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៧ នៃប្រកាសនេះនិង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន) រៀល ទៅ ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ដោយ **ន.ធ.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយណា ដែលមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណប្រចាំឆ្នាំតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៣ និងប្រការ២៤ នៃប្រកាសនេះ។

ត្រូវចាត់ទុកថាប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ និងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង ចំពោះករណីយឺតលើសពី ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ នៃកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ២៣ និងប្រការ២៤ នៃប្រកាសនេះ។

ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដងនៃទឹកប្រាក់ផាកពិន័យលើកមុននិង/ឬត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៣២ ..

ត្រូវទទួលវិធានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៧ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ទៅ ៨ ០០០ ០០០ (ប្រាំបីលាន) រៀល ដោយ **ន.ធ.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយណា ដែលមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ភាគទានប្រចាំខែតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៦ នៃប្រកាសនេះ។

ត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដងនៃទឹកប្រាក់ផាកពិន័យលើកមុននិង/ឬត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម ខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង ចំពោះករណីយឺតលើសពី ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ នៃកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៦ នៃប្រកាសនេះ ។

ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដង នៃទឹកប្រាក់ផាកពិន័យលើកមុននិង/ឬត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៣៣ ..

បទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូកទោល (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ) នៃមាតិកាទី១ (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ) និងជំពូកទោល (ការបង្ខំដល់រូបកាយ) នៃមាតិកាទី៣ (ការបង្ខំដល់រូបកាយ) នៃគន្លឹទី៨នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវយកមកអនុវត្តក្នុងករណីដែលសេចក្តីសម្រេចអំពីការផាកពិន័យបានចូលជាស្ថាពរ។

ប្រការ៣៤ ..

បុគ្គលដែលរងឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់នីយ័តករ ដូចមានចែងក្នុងជំពូកនេះ អាចប្តឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធីដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៣៥ ..

វិធានការរដ្ឋបាលនិងការផាកពិន័យដូចមានចែងក្នុងជំពូកនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន និងដោយមិនទាន់គិតដល់សំណងនៃការខូចខាតផ្សេងទៀត។

ជំពូកទី៦

អន្តរប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៣៦ ..

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស វិញ្ញាបនបត្រ និងលិខិតអនុញ្ញាត ដែលបានផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ០៩៨ សហវ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនធានា-រ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាយុជីវិត ត្រូវបន្តសុពលភាពរហូតដល់ផុតកាលកំណត់នៃអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬអាជីវកម្មសាខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបរទេស វិញ្ញាបនបត្រ និងលិខិតអនុញ្ញាត ទាំងនោះ។

ជំពូកទី៧

អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៣៧ ..

អគ្គនាយកនៃ **ន.ធ.ក.** អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងប្រកាសនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

ប្រការ៣៨ ..

ប្រកាសលេខ ០៩៨ សហវ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាយុជីវិត និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៣៩ ..

អគ្គនាយកនៃ **ន.ធ.ក** ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណនិងកិច្ចការគតិយុត្ត គ្រប់ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតក្រោមចំណុះ **ន.ធ.ក** និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃ អង្គារ ១ កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២២

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវជាអនុប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា-អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
  "ដើម្បីជូនជ្រាប"
- ដូចប្រការ៣៩
  "ដើម្បីអនុវត្ត"
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ